

वर्ततीय_मध्यस्थताको_काम_गर्ने_संस्था_सम्बन्धी_ऐन_२०५५

English title: Financial Intermediary Institutions Act, 1998

वर्ततीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धी ऐन, २०५५ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०५४ । १२ । १७ । संशोधन गर्ने ऐन । १. वर्ततीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धी । (पहिलो संशोधन) ऐन, २०५८ २०५९ । ४ । २२ । २. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून । संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १ । ०७ । ३. नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई । संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । २०५४ सालको ऐन नं. २९ । वर्ततीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्थाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: देशका विभिन्न क्षेत्रमा बसोबास गर्ने न्यून आए भएका व्यक्तिहरूलाई पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । लघुव्यवसायमा सहभागी बनाई तनीहरूको आर्थिक स्थितिमा सुधार गर्नको नमित्त संस्थागत रूपमा पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । लघुबचत सङ्कलन गर्न तथा लघुकर्जा उपलब्ध गराउन वर्ततीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्थाहरूको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको सत्ताइसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद - १ । प्रारम्भिक । १. संक्षेपित नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "वर्ततीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धी ऐन, २०५४" रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको मतिदिखि प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) "वर्ततीय मध्यस्थता" भन्नाले यस ऐन बमोजमि पहिलो संशोधनद्वारा थप । लघुबचत सङ्कलन गर्ने तथा लघुकर्जा उपलब्ध गराउने काम सम्झनुपर्छ । (ख) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । "संस्था" भन्नाले संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अन्तर्गत दर्ता भई यस ऐन बमोजमि वर्ततीय मध्यस्थताको काम गर्ने अनुमतपित्र प्राप्त संस्था सम्झनुपर्छ । (ग) "अनुमतपित्र" भन्नाले दफा ५ बमोजमि वर्ततीय मध्यस्थताको काम गर्न दिएको अनुमतपित्र सम्झनुपर्छ । (घ) "बैङ्क" भन्नाले नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ अन्तर्गत स्थापना भएको नेपाल राष्ट्र बैङ्क सम्झनुपर्छ । (ङ) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । "लघुव्यवसाय" भन्नाले दशजना भन्दा कम व्यक्ति काममा संलग्न भई सञ्चालन हुने आयमूलक व्यवसाय सम्झनुपर्छ । (च) "न्यून आय भएको व्यक्ति" भन्नाले बैङ्कले समय समयमा तोकिएको भन्दा कम आय भएको व्यक्ति सम्झनुपर्छ । (छ) "समूह" भन्नाले तोकिएबमोजमिको प्रक्रिया पूरा गरी गठन गरिएको न्यून आय भएका व्यक्तिहरूको समूह सम्झनुपर्छ । (ज) "सामूहिक जमानी" भन्नाले समूहको कुनै सदस्यले लएको लघुकर्जाको भुक्तानी नजिले नगरेमा त्यस्तो समूहको अन्य सदस्यहरूले सामूहिक रूपमा तर्जिन मज्जुर गरी संस्थालाई लेखदिएको जमानीको लेखित सम्झनुपर्छ । (ज१) पहिलो संशोधनद्वारा थप । "लघुबचत" भन्नाले संस्थाको सदस्य रहेका न्यून आय भएको व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको समूहबाट बैङ्कले समय समयमा तोकिए बमोजमि संस्थाले सङ्कलन गर्ने बचत रकम सम्झनुपर्छ । (झ) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । "लघुकर्जा" भन्नाले लघुव्यवसाय सञ्चालन गर्ने बैङ्कले समय समयमा तोकिए बमोजमिका सीमासम्म संस्थाले प्रदान गर्ने कर्जा सम्झनुपर्छ । (ञ) "ऋणी" भन्नाले संस्थासँग लघुकर्जा लाने समूह वा समूहको कुनै सदस्य सम्झनुपर्छ । (ट) "सुरक्षण" भन्नाले लघुकर्जा लाँदा प्रचलित कानून बमोजमि धर्ती, बन्धक वा अरू कुनै किसिमले लेखित गरिएको चल अचल सम्पत्ति सम्झनुपर्छ । (ठ) "कर्मचारी" भन्नाले संस्थामा पारिश्रमिक लाई वा नलाई काम गर्न संस्थाद्वारा नियुक्त व्यक्ति सम्झनुपर्छ र सो शब्दले संस्थाको पदाधिकारी समेतलाई जनाउनेछ । (ड) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजमि" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियममा तोकिएको वा तोकिएबमोजमि सम्झनुपर्छ । परिच्छेद - २ । अनुमतपित्र सम्बन्धी व्यवस्था । ३. अनुमतपित्र नलाई वर्ततीय मध्यस्थताको काम गर्न नहुने: यो ऐन प्रारम्भ भएपछि कसैले पनि अनुमतपित्र नलाई पहिलो संशोधनद्वारा थप । यस ऐन बमोजमि वर्ततीय मध्यस्थताको काम गर्न गराउन हुँदैन । ४. अनुमतपित्रका लागि निविदन दनुपर्ने: वर्ततीय मध्यस्थताको काम गर्ने उद्देश्य राखी संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएको संस्थाले यस ऐन बमोजमि वर्ततीय मध्यस्थताको काम गर्न चाहेमा देहायको विवरणहरू खुलाई तोकिएको ढाँचामा बैङ्क समक्ष निविदन दनुपर्नेछ:- । (क) संस्था दर्ता प्रमाणपत्र तथा संस्थाको विधान, । (ख) संस्थाका पदाधिकारीहरूको नाम, ठेगाना र पेशा, । (ग) संस्थाको कूल सदस्य सङ्ख्या, । (घ) संस्थाको चल अचल सम्पत्ति, । (ङ) संस्थाले वर्ततीय मध्यस्थताको काम गर्न चाहेको भौगोलिक क्षेत्र, । (च) तोकिएबमोजमिका अन्य कुराहरू । ५. अनुमतपित्र दनुपर्ने: (१) दफा ४ बमोजमि निविदन पर्न आएमा बैङ्कले सो निविदन उपर आवश्यक जाँचबुझ गर्नेछ र त्यसरी जाँचबुझ गर्दा थप जानकारी वा विवरण लाने आवश्यक देखेमा त्यस्तो निविदन दिने संस्थासँग थप जानकारी वा विवरण माग गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि जाँचबुझ गर्दा बैङ्कले अनुमतपित्र दिने उपयुक्त देखेमा तोकिएको दस्तुर लाई निविदकलाई वर्ततीय मध्यस्थताको काम गर्न तोकिएको ढाँचामा अनुमतपित्र दनुपर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि अनुमतपित्र दौंदा पहिलो संशोधनद्वारा थप । वा अस्वीकृत भएको जानकारी दौंदा निविदन प्राप्त भएको मतिलि वा उपदफा (१) बमोजमि थप जानकारी वा विवरण माग गरिएकोमा त्यस्तो जानकारी वा विवरण प्राप्त भएको मतिलि पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । बढीमा पचहत्तर दिनभित्र दनुपर्नेछ । (४) पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । ६. शर्तहरू तोक्न सक्ने: (१) बैङ्कले दफा ५ बमोजमि अनुमतपित्र प्रदान गर्दा वर्ततीय मध्यस्थताको काम गर्दा संस्थाले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरू तोक्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१)

बमोजमि तोकएका शर्तहरू पालन गर्नु संस्थाको कर्तव्य हुनेछ । ७. नवीकरण गर्नुपर्ने: पहिलो संशोधनद्वारा थप । (१) संस्थाले प्रत्येक दुई वर्षमा तोकिए बमोजमि बैङ्कबाट अनुमतपित् नवीकरण गराउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको म्यादभित्र अनुमतपित् नवीकरण नगरेमा त्यस्तो अनुमतपित् स्वतः रद्द हुनेछ । (३) अनुमतपित् नवीकरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद - ३ । संस्थाको काम, कर्तव्य र अधिकार ।

८. संस्थाको काम, कर्तव्य र अधिकार: यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएको काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त संस्थाका काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) न्यून आय भएको व्यक्तिलाई समूह गठन गर्न प्रोत्साहन गर्ने, । (क१) पहिलो संशोधनद्वारा थप । समूह वा समूह सदस्यबाट लघुबचत सङ्कलन गर्ने, । (ख) समूह वा समूहको सदस्यलाई लघुव्यवसाय सञ्चालन गर्न कुनै चलअचल सम्पत्ति सुरक्षण वा जमानत लई वा नलई लघुकर्जा दिने, । (ग) पहिलो संशोधनद्वारा थप । नेपाल सरकार वा बैङ्क वा स्वदेशी वा विदेशी संघ, संस्था आदिबाट ऋण वा अनुदान प्राप्त गर्ने र त्यस्तो ऋण वा अनुदान लघुकर्जा वितरणमा वा सो कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने काममा प्रयोग गर्ने, । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । तर संस्थाले विदेशी संघ, संस्था आदिबाट ऋण अनुदान वा जनसुकै सहयोग प्राप्त गर्दा बैङ्क मार्फत नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्नेछ । (घ) लघुकर्जा उपलब्ध गराउनु अघि जुन कार्यको लागि कर्जा माग भएको हो सो सम्बन्धी कार्यको मूल्याङ्कन गर्ने र त्यस्तो कार्यको सम्भाव्यता छ छैन पहिचान गर्ने, । (ङ) न्यून आय भएको व्यक्तिको आर्थिक स्थितिमा सुधार हुने खालका लघुव्यवसाय बारे प्रचारप्रसार गर्ने, । (च) लघुव्यवसायको सम्बन्धमा गोष्ठी सञ्चालन गर्ने, परियोजना तर्जुमा गर्न प्रशिक्षण दिने, सहयोग गर्ने, प्रावधिकि ज्ञान दिलाउने र आवश्यकता अनुसार प्रावधिकि सहयोग जुटाउने, । (छ) पहिलो संशोधनद्वारा थप । लघुबचत तथा लघुकर्जा परिचालन सम्बन्धमा समूहलाई आवश्यक सेवा प्रदान गर्ने, । (ज) लघुकर्जा समयमा नै असुलउपर गर्नेतरफ आवश्यक कारबाही गर्ने, । (झ) लघुकर्जाको उचित प्रयोग भए नभएको सम्बन्धमा समय समयमा जाँचबुझ गर्न र जाँचबुझ गर्दा उचित प्रयोग भएको नदेखिएमा आवश्यक निर्देशन दिने पहिलो संशोधनद्वारा थप । वा आवश्यक कारबाही गर्ने, । (ञ) पहिलो संशोधनद्वारा थप । लघुबचत सङ्कलन तथा लघुकर्जा वितरण सम्बन्धमा तोकिएबमोजमिको अन्य काम गर्ने, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (ट) वाणिज्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको एजेन्ट भई काम गर्ने । ९. विवरण, तथ्याङ्क वा कागजात माग गर्न सक्ने: बैङ्कले संस्थासँग पहिलो संशोधनद्वारा थप । लघुबचत तथा लघुकर्जा सम्बन्धी कुनै विवरण, तथ्याङ्क वा कागजात माग गर्न सक्नेछ र त्यसरी माग गरिएको विवरण, तथ्याङ्क वा कागजात पेश गर्न सम्बन्धित संस्थाको कर्तव्य हुनेछ । १०. समझौता गर्नुपर्ने: (१) संस्थाले लघुकर्जा दिँदा सो कर्जाको सुरक्षण तथा उचित प्रयोगको लागि आवश्यकता अनुसार शर्तहरू राखी ऋणीसँग लिखित रूपमा समझौता गर्नुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि समझौता गर्दा संस्थाले जतसुकै अवधिको भाखा राख्न, संस्थाले तोकेको शर्त भङ्ग गरेमा ऋणीले लिएको साँवा ब्याज फर्ति बुझाउन लगाउन वा ऋणीले लिखित गरी दिएको सुरक्षण वा सामूहिक जमानीबाट असुलउपर गर्न सक्ने गरी शर्त तोक्न सक्नेछ । तर संस्थाले ऋणीसँग सुरक्षण लौंदा समूहसँग असम्बन्धित व्यक्तिको सुरक्षण लिनै छैन ।

११. शर्त उल्लंघन गरेमा संस्थाको अधिकार: (१) कुनै ऋणीले संस्थासँग गरेको समझौता वा शर्त पालन नगरेमा वा लिखितको भाखाभित्र संस्थाको लघुकर्जा चुक्ता नगरेमा वा संस्थाले जाँचबुझ गर्दा लघुकर्जा लिएको रकम दुरुपयोग गरेको वा हनिमनि गरेको देखिएमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऋणीले संस्थालाई लेखदिएको वा संस्थामा राखेको सुरक्षणलाई प्रचलित कानून बमोजमि ललाम बकिरी गरी साँवा ब्याज असुलउपर गर्न सक्नेछ । (२) ऋणीले संस्थामा राखेको सुरक्षण कुनै कसिमिले अन्य व्यक्तिलाई हक छाडी दिएको वा कुनै कारणबाट संस्थामा राखेको सुरक्षणको मूल्य घट्न गएमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संस्थाले तोकिएको म्यादभित्र ऋणीबाट सो बापत कर्जा खाम्ने गरी थप सुरक्षण राख्न लगाउन सक्नेछ । संस्थाले तोकेको म्यादभित्र ऋणीले त्यस्तो सुरक्षण राख्न नसकेमा संस्थाले आफ्नो साँवा ब्याज सुरक्षण राखेको सम्पत्तिबाट ललाम बकिरी गरी असुलउपर गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि संस्थाले ललाम बकिरी गरी असुलउपर गर्दा त्यस्तो सुरक्षणबाट संस्थाको साँवा ब्याजको पूरा रकम असुलउपर हुन नसकेमा समूहको कुनै सदस्यले व्यक्तित्व लघुकर्जा लिएकोमा सो सदस्यको र सामूहिक रूपमा लघुकर्जा लिएकोमा त्यस्तो समूहको सदस्यको अरू जायजथाबाट संस्थाले ललाम बकिरी गरी असुलउपर गर्न सक्नेछ । (४) यस दफा बमोजमि ललाम बकिरी गरी असुलउपर गरी आएको रकममध्ये सम्पत्ति ललाम बकिरी गर्दा भएको खर्चको रकम र संस्थाको साँवा ब्याजको रकम कट्टा गरी बाँकी रहन आएको रकम सम्बन्धित पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । व्यक्तिलाई फर्ति दनुपर्नेछ । (५) यस दफा बमोजमि संस्थाले ललाम बकिरी गर्दा कसैले नसकारेमा पहिलो संशोधनद्वारा थप । तोकिए बमोजमि संस्थाले सो सम्पत्ति आफै सकार गर्न सक्नेछ । १२. रजिष्ट्रेसन वा दाखलि खारेज गरिनुपर्ने: (१) सुरक्षणमा रहेको सम्पत्ति दिफा ११ बमोजमि ललाम बकिरी गर्दा कसैले ललाम सकारेमा त्यस्तो व्यक्तिको नाममा र कसैले पनिललाम सकार नगरी संस्थाले सकार गरेकोमा संस्थाको नाममा सो जायजथा प्रचलित कानून बमोजमि रजिष्ट्रेसन वा दाखलि खारेज गरिनुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि संस्थाबाट लेखी आएमा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले रजिष्ट्रेसन वा दाखलि खारेज गरी दनुपर्नेछ । १३. पहिलो संशोधनद्वारा खारेज । १४. ब्याज दर निर्धारण गर्ने: पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । (१) संस्थाले लघुबचत तथा लघुकर्जामा दिने, लिन ब्याज राष्ट्र बैङ्कको नीति निर्देशनको अधीनमा रही आफै

नरिधारण गर्नेछ । संस्थाद्वारा यसरी ब्याजदर नरिधारण गरिएको सात दिनभित्र सोको जानकारी बैङ्कलाई दनुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैङ्कले आवश्यक देखेमा संस्थाले नरिधारण गरेको ब्याज दर थप घट गर्न संस्थालाई नरिदेशन दनि सक्नेछ र त्यस्तो नरिदेशनको पालना गर्नु सम्बन्धित संस्थाको कर्तव्य हुनेछ ।

१५. सेवा शुल्क लनि सक्ने: संस्थाले कुनै व्यक्तिलाई लघुबचत तथा लघुकर्जाको परिचालन सम्बन्धमा कुनै सेवा, सुविधा, प्रावधिक ज्ञान वा प्रशिक्षण उपलब्ध गराए बापत पहिलो संशोधनद्वारा झकिएको । सेवा शुल्क लनि सक्नेछ । १६. अभिलेख राख्नुपर्ने: संस्थाले वित्तीय मध्यस्थता सम्बन्धी कामको अभिलेख अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ । परिच्छेद - ४ । बैङ्कको काम, कर्तव्य र अधिकार । १७. नरीक्षण वा जाँचबुझ गर्ने गराउन सक्ने: (१) बैङ्कले संस्थाको कार्यालय वा काम कारबाहीको सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार नरीक्षण वा जाँचबुझ गर्न गराउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नरीक्षण वा जाँचबुझको सलिसलामा सो नरीक्षण वा जाँचबुझ गर्ने व्यक्तिले मागेको कागजात वा विवरणहरू उपलब्ध गराउन सम्बन्धित पहिलो संशोधनद्वारा थप । संस्था तथा कर्मचारीको कर्तव्य हुनेछ । (३) नरीक्षण वा जाँचबुझ सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । १८. नरिदेशन दनि सक्ने: (१) दफा १७ बमोजमि नरीक्षण वा जाँचबुझको सलिसलामा संस्थाले देहायको कुनै काम कारबाही गरेको देखिएमा बैङ्कले नश्चिति समय तोक्यो सो संस्थाले गर्ने कुनै काम कारबाहीको सम्बन्धमा सुधार गर्न वा कुनै खास व्यवस्था गर्न नरिदेशन दनि सक्नेछ:- । (क) यस ऐन बमोजमि गर्नुपर्ने काम कारबाही नगरेको, । (ख) पहिलो संशोधनद्वारा थप । बचतकर्ता तथा ऋणीलाई प्रतिकूल हुने कुनै काम कारबाही गरेको, । (ग) आफ्नो बहीखाता, हरहिसाब वा कागजातहरू उचित ढङ्गले नराखेको पाइएको, । (घ) बैङ्कले तोक्यो शर्तहरू तथा दिएको नरिदेशनहरू पालन नगरेको, । (ङ) संस्थाको रकम हनिमनि गरेको वा पहिलो संशोधनद्वारा थप । प्राप्त रकम यस ऐनको उद्देश्य विपरीतको काममा लगाएको, । (च) यस ऐन बमोजमि मागिएको विवरण, तथ्याङ्क वा कागजात उपलब्ध नगराएको । (२) बैङ्कले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजमि संस्थाले गर्नुपर्ने कुराहरूको सम्बन्धमा संस्थालाई समय समयमा नरिदेशन दनि सक्नेछ र त्यस्तो नरिदेशनको पालना गर्नु सम्बन्धित संस्थाको कर्तव्य हुनेछ । १९. अनुमतपित्र खारेज गर्न सक्ने: पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) कुनै संस्थाले दफा १८ बमोजमि दिएको नरिदेशनको उल्लंघन गरेमा बैङ्कले सुधारको लागि सचेत गराउन वा सो संस्थाको कुनै कार्यमा बन्देज लगाउन सक्नेछ । त्यस्तो नरिदेशनको तीन पटक उल्लंघन गरेमा वा देहायको कुनै काम कारबाही गरेमा बैङ्कले त्यस्तो संस्थाको अनुमतपित्र नलिम्बन वा खारेज गर्न सक्नेछ । (क) वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्न छाडेमा, । (ख) संस्थाको रकम हनिमनि गरेमा वा जुन उद्देश्यको लागि रकम प्राप्त गरेको हो सो काममा नलगाएमा, । (ग) बैङ्कले समय तोक्यो कुन काम कारबाहीको सम्बन्धमा सुधार गर्न वा कुनै खास व्यवस्था गर्न नरिदेशन दिएकोमा सो अनुरूप काम नगरेमा, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (घ) संस्था दर्ता ऐन, २०३४ र यस ऐनका दफा ७ बमोजमि नवीकरण नगराएमा ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि अनुमतपित्र खारेज गर्ने आदेश दनु अघि बैङ्कले आवश्यक देखेमा सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ वा छानवीन गराउन सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि अनुमतपित्र खारेज गर्नु अघि बैङ्कले सम्बन्धित संस्थालाई स्पष्टीकरण पेश गर्ने मौका दनिन्छ । २०. वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्नमा रोक लगाउन सक्ने: कुनै संस्थाले दफा १८ बमोजमिको कुनै काम कारबाही गरेको कारणबाट सो संस्थालाई यथावत् रूपमा वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्न दिइरहनु उचित नदेखिएमा बैङ्कले त्यस्तो संस्थालाई आवश्यक सुधार गर्न मौका दिई नश्चिति अवधिको लागि वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्नबाट रोक लगाउन सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । २१. वित्तीय मध्यस्थताको कामबाट फुर्सद लनिदनि: कुनै संस्थाले वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्नबाट फुर्सद पाउँ भनी बैङ्क समक्ष नविदन दिएमा त्यस्तो संस्थाले तर्जुनुपर्ने सम्पूर्ण दायित्व चुक्ता गरेको देखिएमा बैङ्कले त्यस्तो संस्थालाई वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्नबाट फुर्सद दनि सक्नेछ । तर त्यस्तो संस्थाले सम्पूर्ण दायित्व चुक्ता गर्न नसकेको अवस्थामा बैङ्कले त्यस्तो संस्थालाई वित्तीय मध्यस्थता सम्बन्धी काम गर्नबाट रोक लगाई संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजमि सो संस्थाको जायजथाबाट दायित्व भुक्तानी गर्नको लागि नेपाल सरकार समक्ष लेखी पठाउनु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । २१क. पदाधिकारीको घरघरानाबाट असुलउपर गरिने: संस्थाको कुनै पदाधिकारीले व्यक्तित्व स्वारथ वा यस ऐनको उद्देश्य विपरीत बदनयितपूर्ण तरिकाले वित्तीय मध्यस्थताको काम कारबाही गरे गराएमा वा संस्थाको रकम हनिमनि गरेमा बैङ्कले त्यस्ता पदाधिकारीको घरघराना वा उसको नाम र स्वामित्वमा नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । मा रहेको चल अचल सम्पत्तिबाट त्यस्तो हनिमनि भएको रकम असुलउपर गर्ने गराउनेछ । २२. पहिलो संशोधनद्वारा खारेज । २३. पहिलो संशोधनद्वारा खारेज । परिच्छेद-५ । संस्थाको कोष, लेखा र लेखापरीक्षण । २४. पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । संस्थाको कोष: (१) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । संस्थाको एउटा छुट्टै कोष हुनेछ र सो कोषमा देहायको रकमहरू रहनेछन्:- । (क) नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकार, पहिलो संशोधनद्वारा थप । प्रदेश सरकार वा बैङ्क वा स्वदेशी वा विदेशी संघ, संस्था आदिबाट अनुदान वा ऋण स्वरूप प्राप्त रकम, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (क१) लघुबचत सङ्कलन गरी प्राप्त गरेको रकम, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (क२) बाणजित्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त गरेको रकम । (ख) संस्थाको सदस्यहरूबाट प्राप्त शुल्क मध्ये तोकिए बमोजमिको रकम, । (ग) संस्थाले प्रदान गरेको सेवा बापत प्राप्त सेवा शुल्कको

रकम, । (घ) लघुकरजाबाट प्राप्त ब्याज, शुल्क आदिरकम, । (ङ) अन्य श्रोतबाट प्राप्त रकम ।

(२) संस्थाको नामबाट गरिने सबै खर्चहरू उपदफा (१) बमोजमिको कोषबाट व्यहोरिनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । तर लघुबचतबाट सङ्कलन भएको तथा लघुकरजाको लागि प्राप्त रकम अन्य प्रयोजनको लागि खर्च गर्न पाइने छैन । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (३) कोषको रकम कुनै वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा खाता खोली जम्मा गरिनेछ र त्यस्तो खाताको सञ्चालन तोकिएबमोजिम हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (४) संस्थाले तत्काल लघुकरजा प्रवाह गर्न सक्ने स्थिति नभएको खण्डमा बैङ्कको स्वीकृत लिई बढीमा छ महिनिसम्मको लागि आवधिक नकिषेपमा लगानी गर्न सक्नेछ । २५. जोखिम व्यहोर्ने कोष: (१) संस्थाले लघुकरजा प्रवाह गर्दा हुने सम्भावित हानी नोक्सानी व्यहोर्ने प्रयोजनको लागि दफा २४ मा उल्लिखित कोषको अतिरिक्त जोखिम व्यहोर्ने एउटा छुट्टै कोष खडा गर्नेछ र सो कोषमा प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्तमि दनिसम्म लगानीमा रहिरहेका बाँकी कूल करजा रकमको तोकिएबमोजिम हुने रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम कोषमा जम्मा भएको रकम संस्थाले नेपाल सरकार वा बैङ्कको धितोपत्रमा पहिलो संशोधनद्वारा थप । वा वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको आवधिक नकिषेपमा लगानी गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम कोषमा जम्मा भएको रकम लघुकरजा मनाहा गर्ने कार्यको लागि मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ । त्यसरी लघुकरजा मनाहा गर्नु परेमा संस्थाले बैङ्कको स्वीकृत लिनुपर्नेछ । २६. संस्थाको हिसाब र लेखापरीक्षण: (१) संस्थाले वित्तीय मध्यस्थता सम्बन्धी कामको हिसाब छुट्टै राख्नु पर्नेछ र प्रत्येक आर्थिक वर्षको वासलात तयार गरी सो आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र संस्थाको साधारण सभाले नयुक्त गरेको कुनै पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । मान्यता प्राप्त लेखापरीक्षकद्वारा लेखापरीक्षण गराउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम लेखापरीक्षक नयुक्त गर्दा एउटै व्यक्तिलाई फर्मलाई लगातार तीन पटकभन्दा बढी नयुक्त गर्नु हुँदैन । (३) लेखापरीक्षकको पारिश्रमिक संस्थाको साधारण सभाले तोकिएबमोजिम हुनेछ । (४) बैङ्कले चाहेमा संस्थाको हिसाब किताब जुनसुकै बखत जाँच्न वा जचाउन सक्नेछ । २७. पहिलो संशोधनद्वारा खारेज । परिच्छेद-६ । सजाय । २८. सजाय: (१) कसैले यस ऐन बमोजिम अनुमतपित्त नलाई वित्तीय मध्यस्थताको काम गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा छ महिनिसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । कुनै संस्थाले त्यस्तो काम गरेको भए त्यस्तो संस्थाको काम काज गर्ने पदाधिकारीलाई सो सजाय हुनेछ । (२) कुनै संस्थाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा बैङ्कले दिएको आदेश वा निर्देशनको पालना नगरेमा वा यस ऐन बमोजिम मागिएको कुनै विवरण वा कागजात नदिएमा वा पेश नगरेमा वा जानाजान झुठो सूचना दिएमा सो कामबाट कुनै हाना नोक्सानी भएको रहेछ भने सम्बन्धित कर्मचारीबाट बगि असुलउपर गरी नजिलाई दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा छ महिनिसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।

(३) संस्थाको कुनै कर्मचारीले संस्थाको नगद वा जनिसी मासेमा वा नजिी काममा प्रयोग गरेमा त्यस्तो कर्मचारीबाट बगि असुलउपर गरी नजिलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा बगिी बमोजिम जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । (४) संस्थाको कुनै कर्मचारीले ऋणीलाई ठग्न वा गैर कानूनी कसिमिबाट मर्का पार्ने वा दुःख दिने काम गरेमा नजिलाई बैङ्क वा सम्बन्धित पक्षले प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही चलाउन सक्नेछ । २९. प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्न सकिने: कुनै संस्थाले प्रचलित कानून बमोजिम सजाय हुने कुनै काम गरेमा त्यस्तो संस्थालाई सो बमोजिम कारबाही गर्न यस ऐनले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन । परिच्छेद-७ । विविधि । ३०. रजिष्ट्रेशन दस्तुर वा आय टिकिट नलाग्ने: संस्थाले ऋणीबाट सुरक्षण बापत लिएको सम्पत्ति संस्थाको नाममा पारित गराई लाँदा वा संस्थाले कुनै अचल सम्पत्ति खरिद बिक्री गर्दा त्यस्तो कारोबारमा रजिष्ट्रेशन दस्तुर वा आय टिकिट लाग्ने छैन । ३१. आयकर छुट: नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी संस्थाले आर्जन गरेको आयमा पूर्ण वा आंशिक रूपमा आयकर नलाग्ने गरी छुट दिने सक्नेछ । ३२. वार्षिक प्रतविदन पेश गर्नुपर्ने: संस्थाले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र आफ्नो पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । नाफा नोक्सानको विवरण सहित वित्तीय मध्यस्थता सम्बन्धमा आफूले गरेको काम कारबाहीको पहिलो संशोधनद्वारा थप । प्रारम्भिक वार्षिक प्रतविदन बैङ्क समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ । ३३. बैङ्कसँग परामर्श गर्नुपर्ने: संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम संस्थालाई खारेज गर्नु अघि बैङ्कसँग परामर्श गर्नुपर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ३३क. गाभन वा गाभनि सक्ने: (१) संस्था दर्ता ऐन, २०३४ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिम वित्तीय मध्यस्थताको काम गरिरहेको संस्थाको साधारण सभामा उपस्थित सदस्य सङ्ख्याको दुई तहोई सदस्यहरूले अर्को संस्था आफूमा गाभन वा आफ्नो संस्था अरूमा गाभनि प्रस्ताव समर्थन गरेमा सो प्रस्ताव साधारण सभाबाट पारित भएको मानिनेछ । तर यस ऐन बमोजिम वित्तीय मध्यस्थताको काम नगरेको संस्थासँग गाभने वा गाभनि गरी प्रस्ताव पारित गर्न पाइने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजिम पारित भएको प्रस्ताव गाभनि संस्था दर्ता गर्ने कार्यालय र बैङ्कमा पेश गरी सो कार्यालय र बैङ्कबाट छुट्टाछुट्टै स्वीकृत प्राप्त भएपछि त्यस्तो संस्थाको कानूनी अस्तित्व स्वतः समाप्त भएको मानिनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम गाभनि संस्थाको सम्पत्ति गाभने संस्थामा सर्नेछ र सो संस्थाको सम्पूर्ण दायित्व गाभने संस्थाले व्यहोर्नु पर्नेछ । ३४. असल नयितले गरेको कामको बचाउ: यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही असल नयितले गरेको कुनै काम कारबाहीको सम्बन्धमा संस्थाको सदस्य वा कर्मचारीहरू व्यक्तित्व वा सामूहिक रूपमा जवाफदेही हुने छैनन् । ३५. प्रचलित कानून बमोजिम हुने: प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा

लेखएकोमा सोही बमोजमि र अरूमा प्रचलति कानून बमोजमि हुनेछ । ३६. नियम बनाउने अधिकार: यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न बैङ्कले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ र त्यस्तो नियम नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ ।